Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: A. Ramadan Bin Alfiansyah
Tempat lahir	: Balikpapan
Umur/Tanggal lahir	: 28/22 Februari 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Pangeran Antasari No. 38 RT. 55 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh harian lepas

Terdakwa A. Ramadan Bin Alfiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan yaitu Ita Ma'ruf, S.H., M.H., S.Ag. dan rekan, Penasihat dari Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (Posbakumadin), berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Bpp, tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 29 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 29 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **A. RAMADAN Bin ALFIANSYAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman,* melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **A. RAMADAN Bin ALFIANSYAH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket sabu seberat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram atau netto 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (Satu) buah tas slempangan warna hitam
- 1 (Satu) buah sepatu sebelah kanan warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-------- Bahwa ia terdakwa **A. RAMADAN Bin ALFIANSYAH** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan MT. Haryono gang PLN No. 72 Rt. 100 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (tepatnya di indikos terdakwa) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I",* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 12.50 Wita ketika terdakwa istirahat kerja, terdakwa pergi menjemput istri dan anak terdakwa di rumah orang tua terdakwa untuk terdakwa antar ke indekos yang berada di gang PLN, karena terdakwa beserta istri baru pindah dari rumah orang tua ke indekos tersebut, kemudian terdakwa kembali menuju ke kantor untuk bekerja, setelah jam kerja selesai sekitar pukul 16.45 Wita terdakwa pergi ke daerah gunung bugis untuk membeli narkotika jenis sabu, karena rencananya malam ini terdakwa akan angkat-angkat barang untuk dipindahkan dari rumah orang tua terdakwa ke indekos yang berada di gang PLN tersebut, sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa tiba di sebuah masjid yang berada di daerah gunung bugis dan bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dan tidak terdakwa ketahui siapa yang terdakwa panggil dengan sebutan Sdr. Po yang saat itu berkata kepada terdakwa "berapa po?" lalu terdakwa jawab "lima belas" kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu senilai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang tersebut, kemudian terdakwa meneri 1 (satu) paket sabe, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa terima dan langsung membawanya pergi menuju rumah orang tua terdakwa yang berada di daerah gunung kawi untuk mengambil tas selempang milik terdakwa yang di dalamnya terdakwa simpan disebuah pipet kaca yang biasanya memang terdakwa gunakan untuk menggunakan sabu, kemudian terdakwa pergi menuju indekos terdakwa yang baru berada di gang PLN, saat sampai di indekos sekitar pukul 17.55 Wita, terdakwa langsung mencari tempat untuk menyimpan 1 (satu) paket sabu yang baru terdakwa beli tersebut, sekitar lima menit kemudian sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa melihat sepasang sepatu warna abu-abu yang kelihatannya sudah tidak terpakai di samping dudukan sebuah tandon yang berada di belakang kamar indekos terdakwa dan langsung menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut ke dalam sepatu bagian kanan, kemudian tas selempang milik terdakwa yang berisikan sebuah pipet kaca tersebut juga terdakwa letakkan di sebelah sepatu tempat terdakwa menyimpan sabu tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar indekos untuk menemui istri dan anak tersangka, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa mulai bertengkar dengan istri terdakwa karena masalah rumah tangga, namun saat itu sempat mereda, beberapa saat kemudian sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa kembali bertengkar dengan istri tersangka sampai akhirnya beberapa orang datang karena mendengar terdakwa berkelahi dengan istri terdakwa dan ternyata dari beberapa orang tersebut merupakan anggota kepolisian, kemudian petugas kepolisian menemukan tas milik terdakwa yang terdakwa letakkan di samping dudukan tandon tersebut dan menemukan sebuah pipet kaca yang terdakwa simpan di dalam sebuah tas, kemudian polisi langsung memeriksa sepatu yang saat itu berada tepat disebelah tas terdakwa tersebut dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan di dalam sepatu bagian kanan tersebut, lalu petugas bertanya kepada terdakwa “punya siapa ini (sabu)?” lalu terdakwa jawab “punya saya pak”, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk terdakwa gunakan sendiri namun belum sempat digunakan terdakwa terIrbih dahulu diamankan oleh petugas.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 140/10959.BAP/VII/2023 pada tanggal 18 Juli 2023, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) paket sabu	**0,14 gram**	0,10 gram	**0,04 gram**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	+pembungkus			

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: LS42DG/VII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 01 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Lab Narkotika Ir. Wahyu Widodo terhadap sampel barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat netto akhir 0,0377 gram milik terdakwa A. RAMADAN Bin ALFIANSYAH adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.
- Bahwa terdakwa A.RAMADAN Bin ALFIANSYAH menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

----------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

---------- Bahwa ia terdakwa terdakwa A.RAMADAN Bin ALFIANSYAH, pada waktu tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 12.50 Wita ketika terdakwa istirahat kerja, terdakwa pergi menjemput istri dan anak terdakwa di rumah orang tua terdakwa untuk terdakwa antar ke indekos yang berada di gang PLN, karena terdakwa beserta istri baru pindah dari rumah orang tua ke indekos tersebut, kemudian terdakwa kembali menuju ke kantor untuk bekerja, setelah jam kerja selesai sekitar pukul 16.45 Wita terdakwa pergi ke daerah gunung bugis untuk membeli narkotika jenis sabu, karena rencananya malam ini terdakwa akan angkat-angkat barang untuk dipindahkan dari rumah orang tua terdakwa ke indekos yang berada di gang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PLN tersebut, sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa tiba di sebuah masjid yang berada di daerah gunung bugis dan bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dan tidak terdakwa ketahui siapa yang terdakwa panggil dengan sebutan Sdr. Po yang saat itu berkata kepada terdakwa “berapa po?” lalu terdakwa jawab “lima belas” kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu senilai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang tersebut, kemudian terdakwa meneri 1 (satu) paket sabu, kemudian terdakwa terima dan langsung membawanya pergi menuju rumah orang tua terdakwa yang berada di daerah gunung kawi untuk mengambil tas selempang milik terdakwa yang di dalamnya terdakwa simpan disebuah pipet kaca yang biasanya memang terdakwa gunakan untuk menggunakan sabu, kemudian terdakwa pergi menuju indekos terdakwa yang baru berada di gang PLN, saat sampai di indekos sekitar pukul 17.55 Wita, terdakwa langsung mencari tempat untuk menyimpan 1 (satu) paket sabu yang baru terdakwa beli tersebut, sekitar lima menit kemudian sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa melihat sepasang sepatu warna abu-abu yang kelihatannya sudah tidak terpakai di samping dudukan sebuah tandon yang berada di belakang kamar indekos terdakwa dan langsung menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut ke dalam sepatu bagian kanan, kemudian tas selempang milik terdakwa yang berisikan sebuah pipet kaca tersebut juga terdakwa letakkan di sebelah sepatu tempat terdakwa menyimpan sabu tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar indekos untuk menemui istri dan anak tersangka, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa mulai bertengkar dengan istri terdakwa karena masalah rumah tangga, namun saat itu sempat mereda, beberapa saat kemudian sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa kembali bertengkar dengan istri tersangka sampai akhirnya beberapa orang datang karena mendengar terdakwa berkelahi dengan istri terdakwa dan ternyata dari beberapa orang tersebut merupakan anggota kepolisian, kemudian petugas kepolisian menemukan tas milik terdakwa yang terdakwa letakkan di samping dudukan tandon tersebut dan menemukan sebuah pipet kaca yang terdakwa simpan di dalam sebuah tas, kemudian polisi langsung memeriksa sepatu yang saat itu berada tepat disebelah tas terdakwa tersebut dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan di dalam sepatu bagian kanan tersebut, lalu petugas bertanya kepada terdakwa “punya siapa ini (sabu)?” lalu terdakwa jawab “punya saya pak”, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 140/10959.BAP/VII/2023 pada tanggal 18 Juli 2023, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) paket sabu +pembungkus	**0,14 gram**	0,10 gram	**0,04 gram**

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : LS42DG/VII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 01 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Lab Narkotika Ir. Wahyu Widodo terhadap sampel barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat netto akhir 0,0377 gram milik terdakwa A.RAMADAN Bin ALFIANSYAH adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.
- Bahwa terdakwa A.RAMADAN Bin ALFIANSYAH dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

----------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elang Erlangga Legowo Bin Legowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa diperiksa terkait masalah narkotika jenis sabu terkait penangkapan terhadap Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, penangkapan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di sekitaran rumah di JL. MT. Haryono Gg. PLN No 72 Kel. Gn. Bahagia Kec. Balikpapan Selatan;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang tersimpan didalamnya 1 (buah) pipet kaca kemudian kami juga menemukan 1 (satu) paket sabu yang tersimpan di 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan berwarna abu-abu di samping tas selempang yang bersebelahan dengan sepatu tersebut ;
- Bahwa, sabu yang ditemukan seberat 0.14 gram yang Terdakwa akui milik Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa mendapat sabu dari seseorang tidak dikenal dengan sebutan Sdr. PO;
- Bahwa, dari hasil interogasi kami terhadap pelaku A. Ramadan Bin Alfiansyah, pelaku beli dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di pinggir jalan yang berlokasi di samping sebuah masjid yang berada di daerah yang biasa sebut dengan daerah gunung bugis.-;
- Bahwa, maksud terdakwa terhadap sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak termasuk ke dalam target operasi, penangkapan Terdakwa dari informasi masyarakat terkait adanya keributan pasangan suami istri, kemudian Saksi mendatangi tempat tersebut dan melakukan mediasi, saat sedang mediasi gelagat Suami (Terdakwa) terlihat mencurigakan kemudian Saksi melakukan penggledahan ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa, barang bukti tersebut benar yang saksi amankan saat penangkapan dan Terdakwa tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. Febrio Aditya Nugroho Bin Reno Nugroho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa diperiksa terkait masalah narkotika jenis sabu terkait penangkapan terhadap Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, penangkapan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di sekitaran rumah di JL. MT. Haryono Gg. PLN No 72 Kel. Gn. Bahagia Kec. Balikpapan Selatan;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang tersimpan didalamnya 1 (buah) pipet kaca kemudian kami juga menemukan 1 (satu) paket sabu yang tersimpan di 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan berwarna abu-abu di samping tas selempang yang bersebelahan dengan sepatu tersebut ;
- Bahwa, sabu yang ditemukan seberat 0.14 gram yang Terdakwa akui milik Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa mendapat sabu dari seseorang tidak dikenal dengan sebutan Sdr. PO;
- Bahwa, dari hasil interogasi kami terhadap pelaku A. Ramadan Bin Alfiansyah, pelaku beli dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di pinggir jalan yang berlokasi di samping sebuah masjid yang berada di daerah yang biasa sebut dengan daerah gunung bugis.-;
- Bahwa, maksud terdakwa terhadap sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak termasuk ke dalam target operasi, penangkapan Terdakwa dari informasi masyarakat terkait adanya keributan pasangan suami istri, kemudian Saksi mendatangi tempat tersebut dan melakukan mediasi, saat sedang mediasi gelagat Suami (Terdakwa) terlihat mencurigakan kemudian Saksi melakukan penggledahan ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa, barang bukti tersebut benar yang saksi amankan saat penangkapan dan Terdakwa tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa tetap pada BAP;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di indekos yang saya tempati yang beralamat di saya yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beralamat di Jl. MT. Haryono Gg. PLN No. 72 RT. 100 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memiliki 1 paket sabu di dalam 1 (satu) buah sepatu wama abu-abu bagian kanan yang saat itu berada di belakang kamar indekos Terdakwa, dan saat itu polisi juga menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang wama hitam milik saya yang saat itu berada di sebelah sepatu tempat dimana Terdakwa menyimpan sabu;
- Bahwa, Terdakwa sudah menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut di dalam sepatu wama abu-abu tersebut sejak hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WITA sampai akhimya saya ditangkap oleh polisi sekitar pukul 23.30 WITA.;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari orang yang Terdakwa tidak kenal dan biasa disebut Sdr. PO;
- Bahwa, Terdakwa sabu terima pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di pinggir jalan yang berlokasi di samping sebuah masjid yang berada di daerah yang biasa sebut dengan daerah gunung bugis;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu seharga Rp. harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang sisa gaji Terdakwa;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu seberat brutto 0,14 gram atau netto 0,04 gram
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah tas slempangan warna hitam
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan warna abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di indekos yang saya tempati yang beralamat di saya yang beralamat di Jl. MT. Haryono Gg. PLN No. 72 RT. 100 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu seberat brutto 0,14 gram atau netto 0,04 gram 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas slempangan warna hitam, 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan warna abu-abu yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari orang yang Terdakwa tidak kenal dan biasa disebut Sdr. PO pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di pinggir jalan yang berlokasi di samping sebuah masjid yang berada di daerah yang biasa sebut dengan daerah gunung bugis;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang sisa gaji Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor: LS46DG/VII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 01 Agustus 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 140/10959.BAP/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu seberat brutto 0,14 gram atau netto 0,04 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *"Setiap orang"*;
2. Unsur *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* atau *"barang siapa"* disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya *(geestelijke vermorgens)*, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan *"sebagai dalam keadaan sadar"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa A. Ramadan Bin Alfiansyah dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah A. Ramadan Bin Alfiansyah, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab *(toerekeningsvatbaar)* atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *"setiap orang atau barang siapa"* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"melawan hukum"* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"narkotika"* berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"* ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di indekos yang saya tempati yang beralamat di saya yang beralamat di Jl. MT. Haryono Gg. PLN No. 72 RT. 100 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu seberat brutto 0,14 gram atau netto 0,04 gram 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas slempangan warna hitam, 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan warna abu-abu yang diakui milik Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari orang yang Terdakwa tidak kenal dan biasa disebut Sdr. PO pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di pinggir jalan yang berlokasi di samping sebuah masjid yang berada di daerah yang biasa sebut dengan daerah gunung bugis;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang sisa gaji Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor: LS46DG/VII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 01 Agustus 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 140/10959.BAP/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu seberat brutto 0,14 gram atau netto 0,04 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementrian Kesehatan dan tidak mempunyai surat keterangan dokter yang membuktikan bahwa Terdakwa sedang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV ;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai orang yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka menurut Majelis Hakim unsur *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu seberat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram atau netto 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah tas slempangan warna hitam
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan warna abu-abu

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **A. Ramadan Bin Alfiansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu seberat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram atau netto 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah tas slempangan warna hitam
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan warna abu-abu

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H., Imron Rosyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Soraya, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ari Siswanto, S.H., M.H.	Lila Sari, S.H., M.H.
Imron Rosyadi, S.H.	

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)